

1524353-59.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Carlos Eduardo Lora Franco

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Réu:

BRUCCE JAMPIERER CUEVA ARIAS

Vistos, etc.

Bruce Jampierer Cueva Arias, qualificado(a)(s) nos autos, foi(ram) denunciado(a)(s) como incurso(a)(s) 2 vezes no artigo 155, § 4º, II, uma das quais na forma do art. 14, II, do Código Penal, nos seguintes termos:

"Consta nos inclusos autos que em 28 de outubro de 2022, por volta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

3ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1524353-59.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1524353-59.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Réu:

BRUCCE JAMPIERER CUEVA ARIAS

Vistos, etc.

Bruce Jampierer Cueva Arias, qualificado(a)(s) nos autos, foi(ram) denunciado(a)(s) como incurso(a)(s) 2 vezes no artigo 155, § 4º, II, uma das quais na forma do art. 14, II, do Código Penal, nos seguintes termos:

"Consta nos inclusos autos que em 28 de outubro de 2022, por volta das 06h, nesta Capital, no terminal de ônibus Cachoeirinha, BRUCCE JAMPIERER CUEVA ARIAS, qualificado à fl. 14, subtraiu para si, mediante destreza, um aparelho de telefone celular, marca Xiaomi, IMEI 861272044652850, de Adelaide P. D. M.

Consta também que, na mesma data, às 06h50min, no Bairro Freguesia do Ó, na Rua João Delgado, altura do número 154, o denunciado BRUCCE JAMPIERER CUEVA ARIAS tentou subtrair para si, mediante destreza, um aparelho de telefone celular, marca Motorola, IMEI 353448667290575, de Elaine L. de A. Este segundo crime não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade do denunciado.

SOBRE O PRIMEIRO CRIME

A vítima Adelaide encontrava-se em um ônibus. O denunciado, agindo com destreza, subtraiu o celular sem que ela percebesse. Quando ela desembarcou, deu pela falta do aparelho. Mais tarde, quando a vítima Adelaide se encontrava no trabalho, o chefe dela telefonou para o número do celular subtraído, sendo atendido por um policial militar que prendeu o denunciado, após o segundo crime, e recuperou também o celular de Adelaide.

SOBRE O SEGUNDO CRIME

A vítima Elaine encontrava-se em outro ônibus. O denunciado, agindo com destreza, abriu a bolsa dela e pegou o celular. Ocorre que a vítima viu o delito e começou a gritar, segurando seu aparelho. Então, o denunciado desembarcou do ônibus e saiu

correndo. Populares acionaram policiais militares, os quais correram atrás do denunciado. Na fuga, ele jogou o celular subtraído da primeira vítima (Adelaide) em uma lixeira. Os policiais recuperaram este celular e prenderam o denunciado. O denunciado ostenta condenações por furtos e estava cumprindo pena em regime aberto (fls. 26/29).

Os autos de exhibições, apreensões e entregas encontram-se às fls. 12 e 13.

Ante o exposto, denuncio BRUCCE JAMPIERER CUEVA ARIAS como incurso nos artigos 155, § 4º, inciso II, e 155, § 4º, inciso II, este último c.c. o artigo 14, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Requeiro o recebimento da denúncia, a citação para que seja oferecida resposta à acusação, a oitiva das vítimas e das testemunhas, abaixo arroladas, interrogatório e, após o processamento, nos termos dos artigos 394 e seguintes do Código de Processo Penal, a final condenação."

A denúncia foi recebida (fls.101/103), houve defesa (fls. 129/130), e o recebimento foi ratificado (fls. 132). Em audiência foi colhida a prova oral e o(a)(s) acusado(a)(s) interrogado(a)(s), tendo as partes se manifestado em debates.

É o relatório.

Decido.

A procedência da ação é de rigor, posto que autoria e materialidade estão suficientemente comprovadas.

Nesse sentido são os depoimentos ouvidos, todos de forma uníssona e consistente imputando ao réu os fatos narrados na denúncia.

E tais depoimentos prestados na fase judicial estão em consonância com as demais evidências colhidas dos autos.

De fato, a vítima Adelaide confirmou que teve seu celular furtado ao descer de uma lotação, só percebendo a subtração quando já estava fora.

E Elaine, na fase policial havia dito que o réu abriu sua bolsa e tomou seu celular, quando ela percebeu e conseguiu segurar o aparelho.

O policial, por sua vez, disse que foi alertado por populares e viu o réu saindo do ônibus e dispensando o celular que era da primeira vítima na lixeira, sendo que logo em seguida a vítima do segundo crime confirmou que o réu havia tentado furtá-la.

Por fim, há a integral confissão do réu em juízo, restando as acusações incontroversas.

Nenhuma dúvida, portanto, de que o réu praticou o primeiro furto, e a tentativa do segundo, fatos estes que, pelas mesmas circunstâncias, caracterizam a continuidade delitiva.

E certo que sua ação se deu mediante destreza, chegando a pegar o aparelho da primeira vítima, e a abrir a bolsa da segunda vítima, tudo isso de forma eficiente, sendo que foi apenas casualmente que na segunda ação a vítima percebeu o crime e impediu a consumação.

Ademais, mesmo que não se considerasse a destreza no segundo crime, de qualquer forma é certa no primeiro, e a pena, pela continuidade, resultaria a mesma.

Anoto, ainda, que os documentos abaixo mencionados (observando que a Folha de Antecedentes é o documento no qual são inseridas as informações de execução criminal dos feitos que tramitam no sistema Sivec), apontam, de relevante, a seguinte situação (caracterizando maus antecedentes as condenações definitivas com pena extinta mais de 5 anos antes do fato, ou por fatos anteriores ao crime destes autos, mas com trânsito em julgado da condenação posterior; e reincidência as condenações anteriores por crime, não decorrido o prazo depurador):

Ré(u): BRUCCE - fls. 32/35

Vara

nº do proc.

nº da exec.

(se houver)

art. princip.

Situação

Antec.

Reinc.

7^a

1520156-32.2020.8.26.0228

0001026-23.2021.8.26.0026

155

X

31^a

0036747-71.2015.8.26.0050

0016797-37.2019.8.26.0050

155

X

Assim, certa a condenação, passo a dosar a pena.

Na fase do artigo 59 do Código Penal, considerando as circunstâncias do delito, não de diferenciada gravidade, mantenho as penas no piso qualificado.

Presente a agravante da reincidência, ainda que dupla e específica, compenso-a com a atenuante da confissão, completa e sincera, merecendo ser valorizada.

Para o crime tentado, reduzo a pena em metade, já que pelo narrado pela vítima na fase policial, o réu chegou a conseguir pegar o celular.

Porém, pela continuidade entre os dois crimes, praticados em circunstâncias semelhantes, em um mesmo dia, ainda que contra vítimas distintas, aplico a pena do crime consumado, aumentada em um sexto, finalizando a sanção em 2 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Pela reincidência específica resta vedada a substituição da pena, ficando fixado o regime fechado como inicial, dada a resiliência do réu em tal prática.

Isto posto, julgo a presente ação PROCEDENTE, para condenar Brucce Jampierer Cueva Arias, qualificado(a)(s) nos autos, como incurso(a)(s) 2 vezes no artigo 155, § 4º, II, uma das quais na forma do art. 14, II, e ambas na forma do art. 71 do Código Penal, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado, e 11 dias-multa, estes no mínimo legal, sendo descabidos o sursis ou a substituição da pena. Tendo o réu respondido ao feito custodiado, e restando reforçadas por esta sentença as razões que levaram anteriormente a sua custódia cautelar, sendo reincidente, nego-lhe o direito de apelar em liberdade.

Expeça-se ofício de recomendação.

Custas pelo(a)(s) condenado(a)(s), na forma do artigo 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03, observando que a gratuidade decorrente da atuação da Defensoria Pública não exclui a responsabilidade final, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º da Lei nº 13.105/15, que modificou a Lei nº 1.060/50, e que só se efetiva, por ser executada como dívida de valor, sobre o patrimônio do devedor, não implicando em nenhum risco à sua subsistência, podendo ser cobrada se demonstrada alteração de situação econômica.

P.R.I.C.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Lora Franco

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA